

1500861-32.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de drogas, 19 pedras de crack, pesando 3,65g, 45 porções de cocaína, pesando 45,03g, e 43 porções de maconha, pesando 164,83g, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Citado (fls. 69), o réu ofereceu resposta à acusação (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5236, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500861-32.2022.8.26.0618 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ANDRÉ DE FREITAS VILELA

Vistos.

Guilherme André de Freitas Vilela, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, em tese, no dia 04/07/22, por volta das 18h30, na Rua Groselha, altura no número 81, Jardim Eloyna, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de drogas, 19 pedras de crack, pesando 3,65g, 45 porções de cocaína, pesando 45,03g, e 43 porções de maconha, pesando 164,83g, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Citado (fls. 69), o réu ofereceu resposta à acusação (fls. 56/57).

A denúncia foi recebida em 12/08/22 (fls. 58).

Durante a instrução, ouviram-se duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogou-se o increpado (fls. 92/93).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, o que foi reiterado pela Defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando-se os autos, as provas coligidas autorizam o parcial êxito da pretensão acusatória.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/19), auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudo de constatação (fls. 21/26) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 86/88) - positivo para "maconha" e "cocaína".

O policial militar Fábio Nogueira Silva relatou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou o acusado, que, ao notar a presença das viaturas, tentou se evadir. Em busca pessoal, foi encontrada no bolso da bermuda de Guilherme uma pedra de crack, a qual ele alegou se destinar ao próprio consumo. Após uma varredura pelas proximidades, mais precisamente em um terreno baldio que ficava a cerca de 5 metros de onde se deu abordagem, foi localizada uma pochete contendo grande quantidade de entorpecentes, dentre eles porções de maconha, cocaína e crack, cuja embalagem era bastante semelhante à da substância encontrada nas vestes do réu.

No mesmo sentido o depoimento do policial Oesley Eduardo da Silva Pereira. A testemunha declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistou o réu, que demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em busca pessoal, foi encontrada apenas uma pedra de crack com Guilherme. Contudo, após uma varredura nas imediações, foi localizada uma pochete com maconha, cocaína e crack. O réu negou a propriedade dos entorpecentes, mas o crack ali apreendido era muito semelhante ao que estava com ele.

Interrogado, o réu rechaçou a imputação. Disse que é usuário de drogas e que, inclusive, já fez tratamento psiquiátrico em decorrência da dependência química. Quanto aos fatos, alegou que trazia consigo apenas uma pedra de crack, para o seu próprio consumo, e negou ser o proprietário da pochete contendo drogas.

Ao cabo da instrução processual, a desclassificação é medida que se impõe.

Consoante a prova oral, o denunciado foi flagrado portando uma única pedra de crack, quantidade compatível com a tese do uso. Com ele não foi achado dinheiro, nem havia pessoas próximas no momento da abordagem policial. Por conseguinte, nenhum ato de comercialização foi presenciado pelos agentes públicos.

É certo que, de acordo com as testemunhas, as buscas nas imediações resultaram na apreensão de uma pochete contendo expressiva quantidade de entorpecentes. No entanto, no interior da referida pochete não havia documentos pessoais, nem quaisquer outros bens, de modo que não se pode presumir que ela pertencia ao réu simplesmente por se encontrar em terreno próximo a ele. A propósito, os policiais informaram que o local é conhecido como ponto de tráfico, sendo possível que o proprietário do tóxico fosse terceira pessoa, que ali o ocultou.

Diante deste cenário, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06; imperiosa a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela tipificada no artigo 28 do mesmo codex.

Passo à fixação da reprimenda.

Atento aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não registra antecedentes desabonadores. Diante disso, entendo apropriada e suficiente para o caso a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, I, da Lei 11.343/06).

Finalmente, considerando que ao sentenciado foi concedida a liberdade provisória e que não há, neste momento, motivo para a revogação do benefício, poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e CONDENAR o réu Guilherme André de Freitas Vilela, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a execução da medida.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2022.

FLÁVIO FENOGLIO GUIMARÃES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA